

1502303-08.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2340123/2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502303-08.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502303-08.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2340123/2019 - DEL.POL.COTIA, 8691857 - DEL.POL.COTIA, 8244/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2340123 - DEL.POL.COTIA, 8244/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2340123 - DEL.POL.COTIA, 8244/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2340123 - DEL.POL.COTIA, 8244/19/403 - DEL.POL.COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GARCIA DAMASSEN

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andressa Martins Bejarano

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de LUCAS GARCIA DAMASSEN, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006.

Denúncia foi recebida aos 04 de dezembro de 2019.

O réu foi citado (fl. 82). Nomeado defensor dativo, foi apresentada defesa preliminar à fl. 88.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária foi designada audiência de instrução e

juízo.

Em sede de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/06 e a defesa pela absolvição do réu.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a denúncia, no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 12h30, na Rua Princesa Isabel, n. 40, bairro Jardim Araruama, nesta Cidade e Comarca de Cotia, LUCAS GARCIA DAMASSEN, devidamente qualificado a fls. 15/16, guardava e mantinha em depósito, para fins de comércio a terceiros, drogas, consistentes 35,14g (trinta e cinco gramas e catorze decigramas) de "Cannabis sativa L.", popularmente conhecida por "maconha", acondicionadas em 22 (vinte e duas) porções individuais; 5,7g (cinco gramas e sete decigramas) de "crack", acondicionadas em 20 (vinte) porções individuais; e 5,05g (cinco gramas e meio decigrama) de "cocaína", acondicionadas em 16 (dezesseis) invólucros plásticos individuais, todas assim consideradas substâncias entorpecentes, psicotrópica, precursora e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS n.º 344/98, e que determina dependência física e psíquica, fazendo-o ainda sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está comprovada.

É o que se verifica por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07/08), Laudo de Constatação (fls. 10/12), Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico (fls. 70/72), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, em solo policial, as testemunhas Roberto Pereira da Silva e Anderson Oliveira Viana, guardas municipais, relataram que estavam fazendo patrulhamento de rotina pelo bairro quando várias pessoas desconhecidas correram onde a viatura estava e passaram a informar que o indiciado era traficante e que guardava drogas em determinado lugar; que obtidas as características físicas e roupas usadas pelo indiciado, rumamos até o local indicado, Rua Princesa Isabel e ali realmente encontramos a pessoa com aquelas características; que abordamos tal pessoa e com ele encontramos um recipiente contendo em seu interior uma substância aparentemente entorpecente; que com o indiciado encontramos também uma nota de vinte reais; a seguir, fomos até onde as drogas eram guardadas para serem vendidas e lá encontramos uma sacola contendo em seu interior as substâncias apreendidas; que perguntamos ao indiciado sobre as substâncias encontradas e ele disse que não eram dele, porém próximo do local onde as drogas foram encontradas não havia mais nenhuma outra pessoa; que imediatamente deram voz de prisão ao indiciado, conduzindo-o até esta Delegacia de Polícia para apresentá-lo à Autoridade Policial. Ouvidos em Juízo, os GCM's Roberto Pereira da Silva e Anderson Oliveira Viana disseram que não se recordavam dos fatos em cotejo, tampouco se recordaram do réu presente em audiência.

Interrogado em solo policial, o réu respondeu "Eu estava tomando cerveja quando fui abordado pelos guardas, encontraram em meu bolso R\$ 20,00 e meio pino de cocaína, daí me perguntaram se eu estava vendendo drogas, eu disse que não, mas me trouxeram para a delegacia porque eu estava sem documentos."

Em juízo, o réu, disse que foi abordado com dois pinos de cocaína, um estava aberto e metade ele já havia consumido e o outro estava fechado. Disse que estava "virado" de uma festa e foi adquirir tais pinos na biqueira, sendo que na posse dos dois pinos foi abordado pelos GCM's que pediram o documento, o qual estava em sua casa. Foi conduzido até em casa, apresentou documento de identidade e sua familiar informou que ele já tinha passagem anterior. Destacou que consigo tinha apenas os dois pinos e R\$ 20,00.

Ao cabo da instrução, então, temos que os fatos descritos na denúncia foram parcialmente comprovados.

Do bojo dos autos não se pode extrair, com segurança, que o réu, efetivamente, estava traficando, e, à míngua de maiores elementos probatórios, não há como se proferir um decreto condenatório em tal sentido.

As testemunhas de acusação em juízo não se recordaram dos fatos e tampouco do réu. O réu, por sua vez, negou que estava traficando, reconhecendo que tinha em seu poder apenas dois pinos de cocaína (um inclusive por metade) para fins de consumo próprio.

Assim, verifica-se que o art. 155 do Código de Processo Penal prescreve que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (sem grifo no original)”.

Diante disso, então, considerando que a autoria, no que se refere ao crime de tráfico não resultou de forma inequívoca comprovada, desclassifico para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Compulsando os autos, constata-se, todavia, que a denúncia ofertada foi recebida em 04/12/2019 (fl. 67). Diante disso, relevando a presente data, concluiu-se que o prazo prescricional de 02 anos, previsto no art. 30 da Lei 11.343/06, há muito já transcorreu, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da prescrição em abstrato do crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, DESCLASSIFICO a imputação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 e JULGO, por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no art. 107, IV, 1ª figura, do Código Penal combinado com o art. 30 da Lei 11.343/06, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, determinando assim o arquivamento dos autos, se não verificado recurso por quaisquer das partes.

Custas na forma da lei.

Defiro honorários a(o) patrona(o) nomeada(o) no valor máximo permitido em tabela, ante sua atuação no presente feito. Expeça-se certidão.

P.R.I.C.

Cotia, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA